

프리랜서 비밀유지계약서

[회사명] (이하 "갑"이라 한다)와 [성명] (이하 "을"이라 한다)은 상호 간에 비밀 정보를 보호하기 위하여 다음과 같이 비밀유지계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 체결한다.

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 갑과 을 사이의 프로젝트 또는 거래 수행과정에서 갑이 을에게 제공하거나 을이 취득하게 되는 갑의 비밀정보를 제3자에게 유출되거나 부당하게 사용되는 것을 방지하고 그 비밀정보를 보호하는 것을 목적으로 한다. 여기서 "비밀정보"란 소스코드, 프로젝트 계획, 클라이언트 데이터 기타 영업상·기술상 정보 등 형태나 내용에 관계없이 갑의 기밀한 정보 일체를 의미한다.

제2조 (비밀정보의 정의 및 범위)

① "비밀정보"라 함은 갑과 을 사이에 제공되거나 취득되는 모든 정보로서, 문서·구두·전자파일 등 어떠한 형태이든 상대방에게 제공되거나 상대방으로부터 취득한 일체의 자료나 지식 정보를 말한다. 비밀정보에는 사업상 또는 기술상 모든 정보(예시: 소스코드, 프로그램 코드, 알고리즘, 제품 설계도, 시제품, 고객명단, 사업전략, 마케팅 계획, 재무정보 등)가 포함되며, 정보가 "비밀" 또는 "대외비" 등의 표시 유무와 관계없이 본 계약에 따라 보호된다.

② 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보는 본 계약에서 정한 비밀정보에 포함되지 않는다.

- (1) 제공받기 이전에 이미 적법하게 보유하고 있었거나 제3자로부터 정당하게 입수한 정보
- (2) 본 계약 체결 이후 수령자의 고의나 과실 없이 공공domain(공개된 정보)이 된 정보
- (3) 정보 제공자로부터 서면 승인을 받아 공개된 정보
- (4) 관련 법령 또는 정부기관의 명령 등에 따라 공개가 요구되어 수령자가 부득이 공개한 정보. 이 경우 수령자는 가능한 한 사전에 제공자에게 해당 사실을 통지하고, 제공자의 비밀정보가 최대한 보호될 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제3조 (비밀유지 의무)

① 을의 비밀유지의무: 을은 갑으로부터 제공받았거나 업무 수행과정에서 알게 된 갑의 비밀정보를 엄격히 비밀로 유지하여야 하며, 갑의 사전 서면 동의 없이 제3자에게 누설, 공개하거나 본 계약의 목적 이외의 용도로 사용하여서는 안 된다. 이 비밀유지의무는 본 계약 기간 중은 물론 계약 종료 후에도 [5]년간 지속된다. 을은 비밀정보를 보호하기 위하여 선량한 관리자의 주의의무를 다하고, 자신의 임직원 또는 협력인력이 갑의 비밀정보를 취급해야 할 경우 해당 인력에게 본 계약상 비밀유지의무와 동일한 의무를 부담시켜야 한다. 또한 을은 갑의 요청이 있을 경우 비밀정보를 취급하는 자기 임직원의 명단을 제공하고, 해당 임직원으로부터 비밀유지서약서를 징구하는 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

② 갑의 의무: 갑은 을에게 제공하는 자료가 비밀정보에 해당하는 경우 자료에 "비밀" 등 표시를 하거나 서면통지 등의 방법으로 해당 정보가 비밀정보임을 명확히 알려야 한다. 다만 표시나 통지가 없더라도, 을은 제공받은 정보가 갑의 영업상 또는 기술상 중요한 정보인 경우 이를 비밀정보로 간주하고 본 계약에 따른 의무를 준수하여야 한다.

제4조 (정보 사용의 제한)

갑과 을은 상대방으로부터 제공받은 비밀정보를 오로지 본 계약상의 목적(상호 간 합의한 프로젝트의 수행 및 완료) 범위 내에서만 사용하여야 한다. 어느 한쪽 당사자가 본 계약상의 목적을 달성하기 위하여 불가피하게 상대방의 비밀정보를 제3자(예: 하도급업체, 협력사 등)에게 제공해야 할 경우, 반드시 사전에 상대방의 서면 동의를 받아야 한다. 이 경우 정보를 제공하려는 당사자는 해당 제3자로 하여금 본 계약과 동일한 수준의 비밀유지의무를 부담하도록 별도의 비밀유지계약(NDA)을 체결하게 하거나 서약서를 징구하여야 하며, 제3자의 비밀정보 유출에 대하여 해당 정보를 제공한 당사자가 모든 책임을 진다.

제5조 (계약기간)

본 계약은 양 당사자의 날인이 완료된 날로부터 효력이 발생하며, 계약 체결일로부터 5년간 유효하다. 당사자 간 별도의 서면합의로 계약기간을 연장하지 않는 한, 계약기간 만료와 함께 본 계약은 종료된다. 단, 본 계약의 종료 또는

해지 이후에도 각 당사자가 본 계약에 따라 부담하는 비밀유지의무와 자료 반환 및 파기 의무는 계약 종료일로부터 5년간 계속 유효하다.

제6조 (자료의 반환 및 폐기)

을은 갑의 요청이 있거나 본 계약이 종료되는 즉시, 갑로부터 제공받은 모든 비밀정보가 담긴 문서, 파일, 저장매체, 시제품, 시료 기타 일체의 자료를 지체 없이 갑에게 반환하여야 한다. 갑은 반환을 요청하는 대신 해당 자료의 폐기를 선택할 수 있으며, 이 경우 을은 갑의 지시에 따라 해당 자료 및 복사본을 완전히 폐기하고 그 결과를 갑에게 서면으로 확인하여 제출하여야 한다. 반환 또는 폐기 시까지 본 계약의 모든 비밀유지 의무는 여전히 유효하며, 을은 반환 또는 폐기 후에도 자신이 별도로 보관하고 있는 갑의 비밀정보나 복제물을 일체 소지하여서는 안 된다.

제7조 (손해배상)

어느 한쪽 당사자가 본 계약을 위반하여 상대방의 비밀정보를 무단으로 사용하거나 제3자에게 유출한 경우, 그로 인하여 상대방에게 발생한 모든 손해를 배상하여야 한다. 손해배상의 범위에는 직접적인 손해뿐만 아니라 비밀유지 위반으로 인해 발생한 간접적 손해, 예상 이익의 상실 등도 포함되며, 필요할 경우 상대방은 법원으로부터 금지명령(가처분 등) 등의 구제조치를 추가로 받을 수 있다. 본 조의 손해배상책임은 본 계약의 종료 후에도 유효하게 존속한다.

제8조 (권리 귀속 및 비사용권)

본 계약에 따라 제공되는 비밀정보 및 이에 관한 일체의 지식재산권, 소유권 등의 권리는 정보를 제공한 당사자에게 귀속된다. 본 계약에 어떤 규정도 상대방의 비밀정보에 대한 라이선스 부여나 권리 양도를 의미하지 않으며, 수령자는 제공자의 사전 서면 동의 없이 제공자의 비밀정보를 어떠한 권리(복제권, 사용권, 양도권 등)도 취득하거나 행사할 수 없다. 단, 수령자는 제공된 비밀정보를 본 계약에서 정한 목적 범위 내에서 이용할 수 있는 제한적인 권리만을 가진다.

제9조 (계약상의 권리·의무의 양도금지)

갑과 을은 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리나 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다. 특히, 본 계약에서 정한 비

밀유지의무를 제3자에게 승계시키거나 담보로 제공하는 등 일체의 처분 행위를 할 수 없다. 만약 어느 당사자가 제3자와 합병하거나 사업양도를 하는 등으로 계약상 지위가 이전되는 경우에도, 상대방의 사전 서면 동의를 받아야 하며 동의 없이는 본 계약상의 의무를 회피할 수 없다.

제10조 (분리가능성)

본 계약의 어느 조항이 관련 법령에 따라 무효이거나 집행 불가능하다고 판정되더라도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 아니한다. 무효로 판정된 조항도 해당 조항의 목적을 고려하여 법이 허용하는 한도 내에서 최대한 유효하게 반영된 것으로 간주하며, 본 계약의 목적을 근본적으로 훼손하지 않는 한 계약의 나머지 부분은 계속해서 완전한 효력을 가진다.

제11조 (계약의 변경 및 권리포기 금지)

본 계약을 수정하거나 변경하고자 하는 경우 양 당사자의 합의에 의한 서면에 의해서만 가능하며, 당사자 쌍방의 적법한 대표자가 서명함으로써 효력을 갖는다. 또한 어느 한쪽 당사자가 본 계약상의 권리를 한 번 행사하지 아니하였다더라도 그것만으로 그 권리를 포기한 것으로 간주되지 않으며, 권리 불행사는 향후 해당 권리를 계속적으로 행사할 수 있는 권한에 영향을 미치지 않는다.

제12조 (분쟁해결 및 관할법원)

본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자들은 우선 상호 협의를 통해 원만히 해결하도록 노력한다. 협의로 해결되지 아니하는 분쟁에 대해서는 대한민국 법령을 준거법으로 하며, 민사소송법 등 관련 법령에 따른 관할법원에 소를 제기하여 해결할 수 있다. 이때 관할법원은 서울중앙지방법원으로 함에 동의한다.

以上的 내용을 증명하기 위하여 본 계약서 2통을 작성하고, 갑과 을이 각 1통씩 보관한다. 각 당사자의 법정대리인은 아래에 기명날인함으로써 본 계약을 승인하고 효력을 발생시킨다.

년 월 일

갑: [회사명]

주소: [주소]

대표자: [성명] (인)

을: [성명]

주소: [주소]

주민등록번호: [또는 생년월일]

서명: (인)